# Droit civil II — Droit de la famille (cadre malien)

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-06

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

**À propos de ce cours**

Les liens familiaux dans le cadre malien : ce que le droit entend par famille, le mariage (conditions, célébration, effets personnels et patrimoniaux), sa dissolution, la filiation, l'autorité parentale et les obligations alimentaires entre membres de la famille. Le cours enseigne les notions et les mécanismes, en renvoyant pour toute règle précise au Code des personnes et de la famille du Mali, dans sa version en vigueur, et sans prendre parti dans les débats de société qui entourent cette matière.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

# Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La famille en droit : notions et évolutions
• Leçon 2 — Les fiançailles et les conditions du mariage
• Leçon 3 — La célébration du mariage et ses effets personnels
• Leçon 4 — Les effets patrimoniaux du mariage : aperçu des régimes
• Leçon 5 — La dissolution du mariage : divorce et séparation
• Leçon 6 — La filiation : établissement et contestation
• Leçon 7 — L'autorité parentale et la protection de l'enfant
• Leçon 8 — Les obligations alimentaires au sein de la famille
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

# Introduction à la matière

Après le droit des personnes, voici le droit des liens : comment le droit organise-t-il la famille ? Naissance, mariage, filiation, autorité sur les enfants, solidarité entre générations : la famille est à la fois une réalité sociale première et une construction juridique, faite de statuts, d'actes et d'effets que le droit définit et encadre. Ce cours en déroule le plan classique : d'abord la notion même de famille et ses liens, puis le mariage — ses conditions, sa célébration, ses effets sur les personnes et sur les biens —, ensuite sa dissolution, la filiation qui relie l'enfant à ses parents, l'autorité parentale qui protège l'enfant au quotidien, et enfin l'obligation alimentaire, cette solidarité que le droit impose entre certains membres de la famille. Chaque leçon donne les notions, les distinctions et la méthode ; aucune ne prétend remplacer le texte.

La règle de méthode doit être énoncée ici avec une solennité particulière. Le droit de la famille malien est gouverné par le Code des personnes et de la famille, que ce cours nomme mais ne reproduit jamais et dont il n'affirme aucun détail : les conditions précises du mariage, le contenu exact des régimes, les formes des procédures et leurs effets sont des points de texte, susceptibles d'évoluer, qui se vérifient dans la version en vigueur publiée au Journal officiel. Par ailleurs, cette matière touche à des questions profondément débattues dans la société malienne — les formes de la vie familiale, la place respective des époux, le devenir des enfants. Ce cours ne prend parti dans aucun de ces débats : il décrit des mécanismes juridiques, présente les catégories qui servent à les analyser, et laisse au texte en vigueur, au juge et, le cas échéant, au

législateur, le soin de trancher les questions de règle.

La société malienne connaît, dans les faits, des célébrations de mariage civiles, religieuses et coutumières, qui occupent chacune une place sociale réelle. Le droit, lui, attache des effets juridiques aux situations selon les règles posées par les textes en vigueur : l'étudiant doit donc toujours se poser deux questions distinctes — que s'est-il passé socialement ? et que reconnaît le droit applicable, à quelles conditions ? Confondre les deux plans est l'erreur la plus fréquente du débutant. Les personnages de ce cours sont fictifs, leurs patrimoines et leurs budgets sont des exemples chiffrés sans aucune valeur de règle, et les corrigés raisonnent en mécanismes généraux : ils montrent comment un juriste s'y prend, sans prétendre donner la solution qu'un texte ou un juge donnerait à une situation réelle.

## Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir la famille en droit et distinguer les liens qu'elle crée : alliance, parenté et filiation.
- Énoncer les catégories de conditions du mariage — conditions de fond et conditions de forme — et la logique de chacune.
- Décrire la célébration civile du mariage et classer ses effets personnels entre époux.
- Comparer les grandes logiques des régimes patrimoniaux du mariage, biens communs et biens séparés, comme outils d'analyse.
- Distinguer les modes de dissolution du mariage et les questions que le juge doit trancher lorsqu'un lien se défait.
- Énoncer les modes d'établissement de la filiation — effet de la loi, reconnaissance, jugement — et la logique de sa contestation.
- Définir l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ordonnés à l'intérêt de l'enfant, et les mécanismes de sa protection.
- Expliquer l'obligation alimentaire entre membres de la famille : son fondement, sa réciprocité et sa mesure aux besoins et aux ressources.

## Leçon 1 — La famille en droit : notions et évolutions

Le mot « famille » recouvre, dans le langage courant, des réalités variées : les époux et leurs enfants, mais aussi les grands-parents, les oncles, les cousins, parfois tout un réseau de parenté élargie très vivant dans la société malienne. Le droit, lui, a besoin de définitions opératoires : il ne règle pas les sentiments, il attache des effets — des droits et des obligations — à des liens précis qu'il identifie. Trois liens structurent toute la matière. La parenté relie des personnes qui descendent les unes des autres ou d'un auteur commun : c'est le lien du sang, organisé en lignes (directe, entre ascendants et descendants ; collatérale, entre frères, oncles, cousins) et mesuré en degrés. L'alliance relie chaque époux à la famille de l'autre : elle naît du mariage. La filiation, enfin, est le lien juridique qui rattache un enfant à chacun de ses parents : elle est la forme la plus

chargée d'effets de la parenté, et la leçon qui lui est consacrée montrera comment elle s'établit et se conteste.

À quoi servent ces liens en droit ? À désigner qui doit quoi à qui. C'est entre parents et alliés que naissent les obligations alimentaires étudiées en fin de cours ; c'est la filiation qui fonde l'autorité parentale et une grande part des droits successoraux ; c'est le mariage qui organise la vie commune des époux et le régime de leurs biens. Le droit de la famille est donc moins un droit des « familles » au sens sociologique qu'un droit des liens qualifiés : dès qu'un lien est juridiquement établi, des effets s'y attachent automatiquement, que les intéressés l'aient voulu ou non. Inversement, un lien socialement fort mais juridiquement non établi ne produit, en principe, pas ces effets : on retrouvera ce contraste entre le fait et le droit dans tout le cours, notamment à propos des célébrations de mariage.

Cette matière est aussi celle qui évolue le plus visiblement avec la société. Les formes de la vie familiale se transforment — taille des familles, place du travail des femmes, scolarisation, migrations, urbanisation — et le droit suit, lentement, par le travail du législateur, des juges et de la pratique. Le juriste malien travaille en outre dans un paysage de normes plurielles : le droit étatique, porté par le Code des personnes et de la famille ; les pratiques coutumières, socialement présentes ; les convictions religieuses des personnes. Le présent cours n'a pas à hiérarchiser ces plans ni à juger de leurs rapports : il enseigne comment le droit étatique organise les liens familiaux, et rappelle sans cesse que la règle applicable à une situation précise se lit dans le texte en vigueur. Savoir décrire avant de conclure, et citer la méthode avant la solution : voilà l'esprit du cours entier.

**L'essentiel**
Le droit de la famille attache des droits et des obligations à des liens qualifiés : la parenté (lien de sang, en lignes et degrés), l'alliance (née du mariage) et la filiation (lien juridique entre l'enfant et chacun de ses parents). Un lien socialement fort mais juridiquement non établi ne produit pas, en principe, les effets du lien qualifié : tout le cours joue sur cette distinction entre le fait et le droit.

## Exemple — Arbre familial juridique commenté (famille fictive)

```
LA FAMILLE FICTIVE DES K. — QUI EST LIÉ À QUI ?

GÉNÉRATION DES ASCENDANTS
K. Salif et K. Kadia, époux (personnages
fictifs) : unis par un LIEN D'ALLIANCE
entre eux, et chacun allié à la famille
de l'autre.

LEURS ENFANTS
K. Modibo et K. Awa : frère et sœur.
- FILIATION : lien juridique entre chacun
d'eux et chacun de leurs deux parents.
- PARENTÉ COLLATÉRALE : frère et sœur le
sont parce qu'ils ont les mêmes auteurs.

LA GÉNÉRATION SUIVANTE
K. Modibo a épousé D. Aïcha (personnage
fictive) : nouveau lien d'ALLIANCE.
Leurs enfants fictifs sont :
- descendants de Modibo et d'Aïcha
(filiation à l'égard de chacun) ;
- petits-enfants de Salif et de Kadia
(parenté en ligne directe) ;
- neveux de K. Awa (ligne collatérale).

CE QUE L'ARBRE ENSEIGNE
Un même couple de personnes peut cumuler
plusieurs qualifications. Surtout : chaque
lien QUALIFIÉ (mariage, filiation établie)
déclenche des effets automatiques
(autorité parentale, aliments, succession),
là où un simple lien social ou affectif,
sans qualification juridique, ne produit
en principe pas ces effets.
```

## À retenir

- Parenté, alliance, filiation : trois liens qualifiés auxquels le droit attache des effets automatiques.
- Le droit règle des liens, pas des sentiments : un lien non établi juridiquement ne produit pas les effets du lien qualifié.
- La matière évolue avec la société ; la règle applicable se lit toujours dans le texte en vigueur.

## Exercice

À partir de l'arbre fictif de l'exemple, réponds en qualifiant les liens. a) Quel lien unit D. Aïcha à K. Salif, le père de son époux ? b) Quel lien unit les enfants fictifs de Modibo à K. Awa, sœur de Modibo ? c) Un voisin de longue date, très proche de la famille, qui a aidé à élever les enfants : peut-il se prévaloir, au seul motif de cette proximité, des droits et obligations qu'attache le droit à la filiation ? Justifie par la méthode.

**✔ Corrigé**
a) Un lien d'alliance : par son mariage avec Modibo, Aïcha est devenue l'alliée de la famille de son époux, et notamment de son beau-père. L'alliance ne crée pas une parenté de sang, mais le droit lui attache certains effets — c'est pour cela qu'on la distingue de la parenté. b) Une parenté en ligne collatérale : Awa est la tante des enfants de son frère, parce qu'ils remontent à des auteurs communs, Salif et Kadia. C'est un lien de sang, mais indirect : il passe par la génération des parents. c) Non. La proximité, l'affection et même l'aide effective à l'éducation sont des faits sociaux réels et respectables, mais ils ne créent pas, à eux seuls, le lien juridique de filiation, qui s'établit par les modes que le droit prévoit (leçon consacrée à la filiation). La méthode consiste toujours à distinguer le fait — ce qui s'est vécu — du lien qualifié — ce que le droit reconnaît —, car seuls les liens qualifiés portent les effets automatiques. Des situations particulières peuvent certes être prises en compte par des textes ou par le juge, mais elles se vérifient dans les textes en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

## Leçon 2 — Les fiançailles et les conditions du mariage

Les fiançailles sont la promesse réciproque que se font deux personnes de se marier ultérieurement. Socialement, elles marquent souvent, au Mali comme ailleurs, une étape importante, entourée de démarches entre les familles. Juridiquement, il faut être précis : une promesse de mariage n'est pas un mariage, et nul ne peut être contraint de se marier parce qu'il s'y est engagé — la liberté du consentement le jour de la célébration est un principe que les fiançailles ne peuvent pas enchaîner. En revanche, la rupture des fiançailles n'est pas toujours sans aucune conséquence : comme tout comportement, elle peut engager la responsabilité de son auteur si elle est commise dans des conditions fautives causant un préjudice à l'autre — frais engagés en pure perte, atteinte à la réputation. Le raisonnement est alors celui, général, de la responsabilité civile : une faute, un dommage, un lien entre les deux — et il se vérifie à la lumière des textes et de la pratique applicables.

Le mariage, lui, est un acte juridique solennel : il ne naît pas du seul échange de volontés privées, il suppose la réunion de conditions que les textes posent. L'étudiant doit savoir classer ces conditions en deux grandes catégories. Les conditions de fond touchent aux personnes et à leur situation : l'existence d'un consentement libre et éclairé des deux futurs époux, qui est la condition maîtresse ; la capacité juridique des personnes ; l'absence d'un empêchement, c'est-à-dire d'un obstacle que le droit oppose à l'union — par exemple l'existence d'un mariage antérieur non dissous, ou un lien de parenté trop proche entre les futurs époux, obstacles dont la liste précise relève du texte en vigueur. Les conditions de forme touchent à la manière dont le mariage est célébré et prouvé : célébration par l'autorité que le droit désigne, publicité de l'acte, établissement d'un acte de mariage inscrit à l'état civil. Cette distinction fond/forme est un outil : elle servira à classer toutes les difficultés.

Pourquoi tant de conditions ? Parce que le mariage n'est pas un contrat ordinaire : il crée un statut, avec des effets qui dépassent les deux époux — à l'égard des enfants, des familles, des tiers et des patrimoines. Le droit contrôle donc la naissance de ce statut comme il contrôle celle d'une personne morale : en amont, par des conditions ; en aval, par des sanctions lorsque les conditions font défaut. Ces sanctions obéissent à une logique graduée que tu retrouveras dans tout le droit civil : l'irrégularité peut affecter l'existence même de l'acte ou sa validité, selon la gravité de la condition méconnue et ce que le texte prévoit. Retiens la méthode, qui vaut pour tous les systèmes de cette famille de droit : identifier la condition en cause, la classer — fond ou forme —, puis rechercher la sanction que le texte en vigueur attache à son absence. Ce cours donne la grille de lecture ; le Code des personnes et de la famille, dans sa version applicable, donne les conditions et les sanctions elles-mêmes.

**L'essentiel**
Les fiançailles sont une promesse : elles ne contraignent personne à se marier, même si une rupture fautive peut engager la responsabilité générale de son auteur. Le mariage suppose des conditions de fond — consentement libre et éclairé au premier rang, capacité, absence d'empêchement — et des conditions de forme — célébration par l'autorité désignée, publicité, acte d'état civil — dont la liste précise relève du texte en vigueur ; la grille fond/forme sert à classer toutes les difficultés.

## Exemple — Grille des conditions analysée sur un couple fictif

```
COUPLE FICTIF : MODIBO K. ET AÏCHA D.
(analyse scolaire des catégories, sans
aucune condition chiffrée énoncée)

CONDITIONS DE FOND — À EXAMINER
1. Consentement : chacun dit-il oui
librement, en connaissant la portée
de l'engagement ? Un oui extorqué ou
trompé vicierait l'accord.
2. Capacité : chacun est-il en situation
d'exercer lui-même ce droit (régime
de capacité vu au cours précédent) ?
3. Empêchements : existe-t-il un mariage
antérieur non dissous ? Un lien de
parenté entre eux que le droit
prohiberait ? (liste : texte en vigueur)

CONDITIONS DE FORME — À EXAMINER
4. Célébration par l'autorité désignée
par le droit (leçon suivante).
5. Publicité : l'union est-elle portée à
la connaissance des tiers comme le
droit l'organise ?
6. Preuve : un acte de mariage est-il
établi et conservé à l'état civil ?

MÉTHODE : si une difficulté survient,
la classer d'abord (fond ou forme),
puis seulement chercher la sanction
prévue par le texte en vigueur.
```

## À retenir

- Promesse n'est pas mariage : les fiançailles laissent entière la liberté de consentir ou de renoncer le jour venu.
- Le consentement libre et éclairé est la condition de fond maîtresse du mariage.
- Fond (personnes et situation) et forme (célébration, publicité, preuve) : deux catégories à ne jamais confondre.

## Exercice

Trois situations fictives ; classe chacune — condition de fond, condition de forme, ou question étrangère aux conditions du mariage — et justifie en une phrase. a) L'un des futurs époux est encore engagé dans un mariage antérieur dont la dissolution n'a jamais été prononcée. b) La célébration a eu lieu, mais aucun acte de mariage n'a été dressé à l'état civil. c) Les familles des futurs époux ne sont pas d'accord sur le montant des présents d'usage échangés à l'occasion des fiançailles.

**✔ Corrigé**
a) Condition de fond, et plus précisément un empêchement : il touche à la situation personnelle de l'un des futurs époux, à son état — un lien conjugal antérieur subsistant s'oppose, dans la logique classique de cette famille de droit, à la naissance d'un nouveau statut d'époux. La liste et le régime exacts des empêchements relèvent du texte en vigueur. b) Condition de forme, du côté de la preuve et de la publicité : l'acte de mariage est l'instrument par lequel l'union est portée à la connaissance des tiers et prouvée ; son absence pose une difficulté de forme et de preuve, sans dire encore si elle affecte l'existence ou la validité de l'union — question que tranche le texte applicable. c) Ce désaccord n'est une condition ni de fond ni de forme du mariage : il relève des usages sociaux entourant les fiançailles, que le droit ne transforme pas en conditions de validité du mariage. Il pourrait donner lieu à des arrangements entre familles, mais le juriste doit refuser de le traiter comme un empêchement légal. La compétence travaillée ici est le tri : ne pas laisser une question sociale se déguiser en condition juridique. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

# Leçon 3 — La célébration du mariage et ses effets personnels

Le mariage civil se célèbre publiquement devant l'officier de l'état civil, autorité que le droit désigne pour recevoir le consentement des futurs époux et dresser l'acte. La logique de cette forme est triple : elle assure que le consentement est échangé librement et solennellement, devant un tiers officiel ; elle donne à l'union une date certaine et une publicité qui la rendent opposable aux tiers ; elle alimente l'état civil, mémoire juridique des personnes, dont le cours précédent a montré l'importance. La société malienne connaît également des célébrations religieuses et coutumières du mariage, qui ont leur place sociale propre ; le juriste doit décrire ce paysage avec neutralité et s'en tenir, pour les effets juridiques, à ce que les textes en vigueur reconnaissent et aux conditions qu'ils posent : dire ce que le droit attache à chaque situation suppose de lire le texte applicable, et non de décider à la place du législateur quelles formes d'union mériteraient des effets.

Une fois célébré, le mariage produit d'abord des effets personnels, qui dessinent le statut des époux l'un envers l'autre. Dans la logique classique de cette famille de droit, ces effets se formulent en devoirs réciproques : devoir de vie commune et de cohabitation, devoir de fidélité, devoir de secours et d'assistance, contribution de chacun aux charges du ménage selon ses facultés, solidarité des responsabilités parentales. Ce cours les énonce comme des catégories d'analyse, sans prétendre reproduire la lettre du Code malien : leur contenu précis au Mali — ce que chacun signifie, comment ils se combinent, ce qui arrive en cas de manquement — se lit dans le texte en vigueur. Ce qu'il faut comprendre à ce stade, c'est la nature de ces devoirs : ils ne sont pas des obligations commerciales ; certains se prêtent mal à une exécution forcée — on ne contraint pas physiquement une personne à la vie commune — et leur sanction passe plutôt par d'autres voies, notamment lorsque la situation aboutit à une dissolution du mariage.

Le mariage produit aussi des effets à l'égard des tiers et de la société. Il modifie l'état des personnes, ce que l'état civil enregistre par des mentions portées sur les actes des époux ; il fait naître l'alliance avec la famille de l'autre époux ; il fonde, pour les enfants du couple, le cadre dans lequel la filiation et l'autorité parentale s'exerceront ; il ouvre enfin, mais c'est l'objet de la leçon suivante, un régime patrimonial. Retiens enfin une limite essentielle à tous ces effets : le mariage ne fusionne pas les personnalités. Chaque époux reste une personne distincte, titulaire de ses droits, capable d'agir, avec son nom — l'usage éventuel du nom de l'autre époux relève des règles du texte en vigueur —, son identité et son patrimoine propre avant tout partage organisé par le régime. L'union crée un statut commun, elle ne supprime pas les sujets de droit qui l'ont conclue.

**L'essentiel**
Le mariage civil est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil : la forme garantit le consentement, la date et la publicité de l'union ; la place juridique des autres formes de célébration s'apprécie au regard des textes en vigueur. Les effets personnels classiques — vie commune, fidélité, secours et assistance, contribution aux charges — dessinent un statut d'époux, sans fusionner les personnalités : chaque époux reste un sujet de droit distinct.

## Exemple — Parcours d'une célébration fictive, en étapes qualitatives

```
CÉLÉBRATION FICTIVE — ÉTAPES ET LEUR SENS
(étapes décrites en général ; les formes
précises relèvent du texte en vigueur)

ÉTAPE 1 — LE DOSSIER
Les futurs époux réunissent les pièces
que le service de l'état civil requiert
pour établir leur identité et leur
situation : la démarche vérifie, en
amont, les conditions de fond.

ÉTAPE 2 — LA PUBLICITÉ PRÉALABLE
Le projet d'union est porté à la
connaissance du public selon les formes
prévues : ce temps permet à qui connaît
un empêchement de le signaler.

ÉTAPE 3 — LA CÉLÉBRATION PUBLIQUE
Devant l'officier de l'état civil et
des témoins, chacun des futurs époux
exprime son consentement à voix haute.
C'est cet échange solennel qui fait
naître le statut d'époux.

ÉTAPE 4 — L'ACTE ET SES MENTIONS
L'acte de mariage est dressé, signé et
conservé à l'état civil ; des mentions
sont portées sur les actes de naissance
des époux : l'union devient prouvable
et opposable aux tiers.

À CÔTÉ — CÉLÉBRATIONS SOCIALES
La même union peut être célébrée
religieusement ou coutumièrement, selon
les convictions et les traditions des
familles : étapes socialement réelles,
dont les effets juridiques s'apprécient
au regard des textes en vigueur.
```

## À retenir

- Célébration publique devant l'officier de l'état civil : consentement solennel, date certaine, publicité, preuve.
- Effets personnels classiques : vie commune, fidélité, secours et assistance, contribution aux charges selon les facultés.
- Le mariage crée un statut commun mais ne fusionne pas les personnes : chaque époux demeure un sujet de droit distinct.

## Exercice

Cas fictif. Un couple fictif a célébré son union uniquement au cours d'une cérémonie coutumière très suivie dans son quartier ; il n'existe aucun acte de mariage à l'état civil. Des années plus tard, un différend patrimonial éclate entre eux et l'un affirme : « nous ne sommes pas mariés, il n'y a aucun papier ». L'autre répond : « tout le quartier

était là, nous sommes mariés devant tous ». En juriste, quels plans faut-il distinguer pour analyser ce différend, et quelles questions se poser avant toute conclusion ?

**✔ Corrigé**
Il faut d'abord distinguer deux plans que les deux affirmations confondent. Le plan social : la cérémonie a eu lieu, elle a été publique, elle a créé aux yeux de l'entourage une situation de couple reconnue — ce fait n'est pas nié et il a sa réalité. Le plan juridique : le mariage, comme statut producteur d'effets (régime patrimonial, devoirs entre époux, droits des tiers), suppose la réunion des conditions que le droit pose, et en particulier sa célébration dans les formes qu'il désigne et sa preuve par l'acte d'état civil ; à ce stade de l'analyse, aucun acte n'existe. Aucune des deux phrases ne suffit donc, juridiquement : « pas de papier » ne résume pas l'ensemble de la question — il peut exister, selon les textes en vigueur, des mécanismes de régularisation ou de reconnaissance à examiner —, et « tout le monde était là » décrit une publicité sociale, non la publicité juridique organisée par le droit. Le juriste se posera ensuite, dans l'ordre : que prévoient les textes en vigueur pour cette situation ? Existe-t-il une voie pour établir ou régulariser l'état des personnes, et auprès de quelle autorité ? Quels effets patrimoniaux ont été organisés entre eux par ailleurs (biens acquis, dettes) ? C'est seulement après ces vérifications qu'une conclusion peut être proposée, avec l'aide, pour une situation réelle, d'un professionnel du droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

## Leçon 4 — Les effets patrimoniaux du mariage : aperçu des régimes

Se marier, c'est aussi organiser — souvent sans y penser — le sort des biens pendant l'union et le jour où elle se défera. Cet ensemble de règles s'appelle le régime patrimonial ou matrimonial. Le cours ne décrira pas le régime prévu par le Code malien en vigueur : son contenu précis, l'éventail des choix offerts aux époux et les règles qui s'appliquent à défaut de choix sont des questions de texte, à vérifier au Journal officiel et, pour un couple réel, auprès d'un notaire ou d'un avocat. En revanche, l'étudiant doit maîtriser les deux grandes logiques entre lesquelles tous les systèmes de cette famille de droit organisent leurs solutions, car elles donnent la grille de lecture de n'importe quel texte. Retiens dès maintenant le vocabulaire de base : les biens propres sont ceux qui restent attachés à un seul époux, les biens communs ceux qui forment une masse partagée, et les acquêts désignent, dans le vocabulaire classique, les biens acquis pendant le mariage par l'activité ou l'épargne des époux.

Première logique : la communauté, ou mise en commun. Pendant le mariage, tout ou partie des biens acquis par les époux alimentent une masse commune, sur laquelle ils ont des droits indivis ; à la dissolution, cette masse se partage selon les règles du régime. L'idée force est la solidarité : le couple fonctionne comme une entreprise commune dont les fruits bénéficient aux deux, y compris à celui des époux qui n'a pas eu de revenu propre — par exemple parce qu'il s'est consacré aux enfants ou au foyer. Le revers logique : les dettes contractées pour le ménage engagent largement la masse commune, et la gestion des biens communs doit être organisée pour éviter

qu'un seul ne dispose de tout sans l'autre. Deuxième logique : la séparation de biens. Chaque époux conserve la propriété et la gestion de ses biens, avant comme pendant le mariage ; il n'y a pas de masse commune à partager à la dissolution, chacun repart avec ce qui lui appartient. L'idée force est l'autonomie : elle protège notamment l'époux qui exerce une activité risquée — commerçant, entrepreneur — contre la contagion de ses dettes professionnelles au patrimoine de l'autre. Son revers : l'époux sans revenus propres ne bénéficie d'aucun partage automatique des biens acquis par l'autre, ce que des mécanismes correcteurs peuvent atténuer selon les textes.

Entre ces deux pôles, les systèmes réels construisent des solutions intermédiaires et des règles de gestion : quels biens entrent dans la masse commune ou en restent exclus, qui peut administrer quoi, quel accord de l'autre est requis pour les actes graves, comment les dettes se répartissent, comment on prouve qu'un bien est propre ou commun. Pour l'étudiant, la compétence attendue n'est pas de réciter un régime, mais de savoir interroger un texte : quand tu liras le Code en vigueur, cherche d'abord à quelle grande logique il se rattache, puis ses réponses aux quatre questions — composition des masses, pouvoirs de gestion, sort des dettes, partage final. Et souviens-toi que le patrimoine des époux ne concerne pas qu'eux : les créanciers, les héritiers et les acquéreurs de biens sont des tiers dont la sécurité dépend aussi de ces règles, ce qui explique leur caractère technique et leur publicité organisée par le droit.

**L'essentiel**
Le régime patrimonial organise le sort des biens des époux pendant l'union et à sa dissolution. Deux grandes logiques servent de grille de lecture : la communauté (mise en commun des acquêts, solidarité, partage final) et la séparation de biens (autonomie, chacun garde et gère ses biens, pas de masse à partager). Le contenu du régime applicable au Mali — choix offerts, solution à défaut de choix — relève du texte en vigueur et des conseils d'un professionnel.

## Exemple — Deux logiques comparées sur un patrimoine fictif chiffré (exemple, sans valeur de règle)

```
PATRIMOINE FICTIF D'UN COUPLE FICTIF
(montants d'exemple, en francs, pour
raisonner — ils n'ont aucune valeur de
règle ni de barème)

AVANT LE MARIAGE
Époux A : terrain 6 000 000, économies
2 000 000 → 8 000 000
Époux B : fonds de boutique 4 000 000
→ 4 000 000
PENDANT LE MARIAGE (par hypothèse)
Maison achetée avec les revenus du
couple : 10 000 000
Voiture achetée pendant l'union :
3 000 000
Total général à la dissolution :
25 000 000

LOGIQUE « COMMUNAUTÉ » (schéma type)
Masse commune = biens acquis pendant
l'union = 13 000 000, partagée par
moitié : 6 500 000 à chacun.
A conserve ses propres 8 000 000
→ total 14 500 000
B conserve ses propres 4 000 000
→ total 10 500 000

LOGIQUE « SÉPARATION » (schéma type)
Pas de masse commune : chacun garde
ce qui est à son nom. Supposons la
maison au nom de A, la voiture au
nom de B :
A : 8 000 000 + 10 000 000 = 18 000 000
B : 4 000 000 + 3 000 000 = 7 000 000

LEÇON DU SCHÉMA : à patrimoine total
identique (25 000 000), la logique du
régime change profondément la situation
de chacun — solidarité contre autonomie.
Quel régime s'applique à un couple malien
et dans quelles conditions : c'est le
texte en vigueur qui le dit.
```

## À retenir

• Biens propres, biens communs, acquêts : le vocabulaire des masses est la première grille de tout régime.

• Communauté = solidarité et partage des acquêts ; séparation = autonomie et absence de masse commune.

• Devant tout texte, quatre questions : composition des masses, gestion, dettes, partage final.

## Exercice

Cas fictif. Dans le schéma d'école de l'exemple, on modifie un seul fait : la maison de 10 000 000 a été achetée pendant l'union mais payée entièrement avec une somme que l'époux A avait reçue en héritage de son père pendant le mariage, l'héritage étant, dans l'hypothèse d'école, un bien propre de A. a) Dans la logique « communauté », la maison entre-t-elle dans la masse commune si l'on suppose en outre que l'origine des fonds a été formellement déclarée lors de l'achat ? b) Quel problème de preuve se poserait si cette origine n'avait pas été déclarée ? c) Que nous apprend cet exercice sur le fonctionnement réel des régimes ?

**✔ Corrigé**

a) Dans la logique communautaire classique, les biens acquis pendant le mariage sont présumés des acquêts communs, mais un bien acheté avec des fonds propres peut conserver la nature de bien propre lorsque l'origine des fonds est établie selon les formes prévues — mécanismes que les doctrines appellent traditionnellement le remploi. Dans notre hypothèse d'école, la maison serait donc propre à A, et la masse commune se réduirait à la voiture : 3 000 000, soit 1 500 000 pour chacun au partage, A totalisant 8 000 000 + 10 000 000 + 1 500 000 et B, 4 000 000 + 1 500 000. b) Sans déclaration de l'origine des fonds, A devrait prouver, souvent des années plus tard, que le prix est venu de son héritage et non des revenus du couple : reçus perdus, successions anciennes, souvenirs contradictoires — le bien risque d'être traité comme un acquêt commun faute de preuve. c) Les régimes ne sont pas que des règles de partage : ce sont des machines de preuve et de prévoyance. La leçon pratique pour les futurs conseils est d'anticiper : conserver les traces de l'origine des fonds et accomplir, au moment des acquisitions importantes, les déclarations que le droit applicable prévoit. Ces mécanismes sont décrits ici dans leur logique générale ; leur nom exact, leurs formes et leurs conditions au Mali se vérifient dans le Code des personnes et de la famille en vigueur et auprès d'un notaire. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

# Leçon 5 — La dissolution du mariage : divorce et séparation

Le mariage, statut créé pour durer, peut néanmoins prendre fin. Un premier mode de dissolution échappe à toute contestation : le décès de l'un des époux, dont le cours précédent a présenté les effets — fin de la personnalité, ouverture de la succession, dissolution du lien conjugal. Le second mode, qui fait l'objet principal de cette leçon, est le divorce : la dissolution du mariage du vivant des deux époux, prononcée par le juge dans les conditions prévues par les textes. Il faut le distinguer soigneusement de deux notions voisines : l'annulation, qui sanctionne un mariage dont une condition de formation faisait défaut et qui efface le lien rétroactivement, en principe — ce n'est pas une dissolution, c'est le constat que l'acte était vicié dès l'origine — et la séparation de fait, situation dans laquelle les époux vivent séparément sans décision du juge : elle ne dissout rien par elle-même, même si elle peut produire, avec le temps et selon les textes, certains effets.

Pourquoi le divorce passe-t-il par le juge ? Parce que dissoudre un statut n'est pas rompre un contrat ordinaire : le juge doit vérifier que les conditions posées par le droit sont réunies, protéger l'époux le plus vulnérable, et surtout statuer sur les questions qui survivent au lien conjugal. La doctrine classe classiquement les hypothèses de divorce en catégories logiques : des hypothèses fondées sur l'accord des époux — ils demandent ensemble, ou l'un accepte la demande de l'autre —, des hypothèses fondées sur la rupture constatée de la vie commune, et des hypothèses fondées sur la faute — la violation grave des devoirs du mariage imputée à l'un des époux. Ce classement est un outil d'analyse général : il ne reproduit pas la liste des cas ouverts par le Code malien, dont les causes précises, les procédures et les conditions relèvent exclusivement du texte en vigueur et de la pratique des juridictions maliennes. Quelles que soient les catégories retenues par un système, le cœur du procès en divorce est ailleurs : il est dans ses conséquences.

Dissoudre le mariage, c'est en effet trancher un faisceau de questions que le juge ne peut pas laisser en suspens. Pour les enfants : avec qui résideront-ils, comment l'autorité parentale s'exercera-t-elle, quelle contribution chacun des parents versera-t-il à leur entretien — questions que les leçons suivantes éclaireront et que l'intérêt de l'enfant doit gouverner. Pour le patrimoine : liquidation du régime — chacun reprend ses biens propres et la masse commune, s'il en existe une, se partage — et règlement des dettes. Pour la solidarité entre ex-époux : le droit peut organiser, selon les systèmes et les situations, des mécanismes d'aide destinés à éviter qu'un époux ne tombe dans le dénuement du seul fait de la rupture ; leur existence, leur nature et leurs conditions, au Mali, relèvent du texte en vigueur. Retiens enfin que le divorce, même prononcé, n'efface pas le passé : la filiation des enfants n'en est pas affectée, et certaines obligations — alimentaires notamment — survivent au lien conjugal, transformées. Le mariage se dissout ; la parenté, elle, demeure.

**L'essentiel**
Le mariage se dissout par le décès ou par le divorce, dissolution prononcée par le juge du vivant des époux ; il se distingue de l'annulation (vice de formation, effet rétroactif en principe) et de la séparation de fait (aucune dissolution par elle-même). Le procès en divorce tranche surtout des conséquences — enfants, liquidation du régime, solidarités éventuelles — gouvernées par la protection du plus vulnérable et l'intérêt de l'enfant ; les causes et formes précises relèvent du texte en vigueur.

## Exemple — Scénario de dissolution fictif, raisonné en étapes

```
SCÉNARIO FICTIF : UN COUPLE SE SÉPARE
(raisonnement en étapes ; causes et
formes au Mali : texte en vigueur)

LES FAITS (fictifs)
Deux époux fictifs ne vivent plus
ensemble depuis un temps ; l'un saisit
le juge pour faire constater la fin
du mariage.

ÉTAPE 1 — QUALIFIER LA DEMANDE
S'agit-il d'une dissolution (divorce)
ou d'une annulation ? Le mariage avait
réuni ses conditions de formation :
c'est donc une dissolution qu'il faut
analyser, non un vice d'origine.

ÉTAPE 2 — VÉRIFIER LA VOIE OUVERTE
Le juge examine si la situation entre
dans l'une des hypothèses de divorce
que le droit applicable prévoit
(accord, rupture, faute : catégories
logiques — liste exacte : texte).

ÉTAPE 3 — TRANCHER LES CONSÉQUENCES
ENFANTS : résidence, exercice de
l'autorité parentale, contribution à
l'entretien — critère : leur intérêt.
BIENS : liquidation du régime :
propres repris, masse commune — s'il
en existe — partagée, dettes réglées.
SOLIDARITÉS : mécanismes d'aide
éventuels entre ex-époux, selon le
texte applicable.

ÉTAPE 4 — INSCRIRE LA DÉCISION
La décision est rendue, portée à la
connaissance des intéressés et
mentionnée à l'état civil : l'état des
personnes est à jour, opposable à tous.

CE QUI NE SE DISSOUT PAS
La filiation des enfants et la parenté
demeurent ; certaines obligations
survivent, transformées.
```

## À retenir

• Décès et divorce dissolvent ; l'annulation efface un mariage vicié dès l'origine ; la séparation de fait ne dissout rien par elle-même.

• Le divorce est judiciaire parce qu'il faut protéger le plus vulnérable et trancher les conséquences, surtout pour les enfants.

• Accord, rupture, faute : catégories logiques d'analyse, dont le contenu exact est celui du texte applicable.

### Exercice

Trois affirmations d'étudiants fictifs ; dis pour chacune si elle est juridiquement correcte en principes, et corrige-la si besoin. a) « Un mariage célébré alors que l'un des époux était déjà marié et non divorcé peut être annulé, c'est comme un divorce. » b) « Deux époux qui ne se parlent plus et vivent dans des villes différentes depuis longtemps sont automatiquement divorcés. » c) « Après le divorce, les enfants n'ont plus aucun lien juridique avec le parent chez qui ils ne résident pas. »

**✔ Corrigé**

a) L'affirmation mélange deux mécanismes. Un mariage formé en violation d'une condition — ici, dans l'hypothèse d'école, un empêchement tenant à un lien conjugal antérieur non dissous — relève de la nullité : le juge constate un vice d'origine, et l'acte est en principe effacé rétroactivement, ce qui n'est pas « comme un divorce » : le divorce, lui, suppose un mariage valablement formé que l'on dissout pour l'avenir. Les deux voies diffèrent par leurs conditions, leurs demandeurs possibles et leurs effets ; les confondre fait échouer toute l'analyse. b) Faux : c'est la séparation de fait. Elle peut durer indéfiniment sans dissoudre le mariage, avec toutes les conséquences que cela implique — les époux restent juridiquement mariés, leurs biens restent soumis au régime, un nouveau mariage est impossible. Selon les textes applicables, une séparation durable peut certes servir de fondement à une demande en divorce, mais il faut la saisir et la faire prononcer : rien n'est automatique. c) Faux et contraire au fil conducteur de ce cours. Le divorce dissout le lien entre les époux, pas la filiation : chaque parent reste parent de l'enfant, avec l'autorité parentale et les obligations qui s'y attachent, notamment alimentaires ; seule l'organisation concrète de l'exercice — résidence, contributions — est aménagée par la décision. La parenté est indissoluble ; seul le lien conjugal se défait. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

## Leçon 6 — La filiation : établissement et contestation

La filiation est le lien juridique qui rattache un enfant à chacun de ses parents. C'est le lien le plus chargé d'effets de tout le droit de la famille : de la filiation découlent le nom, l'autorité parentale, l'obligation alimentaire dans les deux sens au fil de la vie, et des droits successoraux majeurs. Dire d'un enfant qu'il est « fils de » ou « fille de » telle personne n'est donc pas une constatation anodine : c'est une qualification juridique, que le droit organise avec soin, parce qu'elle engage l'état des personnes — matière où la vérité des situations et la stabilité des états doivent être conciliées. Le cours précédent a présenté les instruments de cette stabilité : l'état civil, où la filiation s'inscrit dès l'acte de naissance, et les mentions qui suivent la personne toute sa vie.

Comment la filiation s'établit-elle ? La doctrine dégage classiquement trois grands modes, que l'étudiant doit savoir distinguer avant de lire tout texte. Le premier est l'effet de la loi : dans certaines situations qu'elle définit, la loi rattache elle-même l'enfant à un parent ; l'exemple type, dans cette famille de droit, est la désignation de la mère par l'accouchement et l'acte de naissance, ainsi que les présomptions que la loi attache au mariage pour le père — mécanismes généraux dont le détail et les

conditions sont ceux du texte en vigueur. Le deuxième mode est la reconnaissance : un acte volontaire par lequel une personne se déclare parent d'un enfant et fait inscrire ce lien à l'état civil ; c'est un acte de volonté, solennel dans ses formes, qui crée le lien lorsqu'aucun autre mode ne l'a déjà établi. Le troisième mode est le jugement : lorsque la filiation n'a été établie ni par la loi ni par une reconnaissance, le juge peut être saisi d'une action pour la faire établir, en s'appuyant sur les éléments de preuve que le droit admet — témoignages, documents, indices, et, dans les pratiques contemporaines, éléments scientifiques, selon ce que le droit applicable autorise et encadre. Symétriquement, une filiation établie peut être contestée par les voies que les textes ouvrent, lorsque le lien inscrit ne correspond pas à la réalité alléguée : la contestation obéit à des conditions strictes, car la stabilité de l'état de l'enfant est elle-même un bien protégé.

Deux situations méritent une mention dans ce panorama des notions. L'adoption est un mode de filiation créé entièrement par une décision, qui rattache juridiquement un enfant à une ou des personnes qui ne sont pas ses parents par la naissance ; ses formes, ses conditions et l'étendue de ses effets varient fortement selon les systèmes : l'étudiant vérifiera ce que le droit malien en vigueur prévoit, sans transposer les solutions d'autres systèmes. La possession d'état, ensuite, est un faisceau de faits — être traité comme l'enfant de quelqu'un, en porter le nom, être présenté comme tel dans la vie sociale — qui peut servir d'indice puissant ou de fondement d'analyse lorsque les titres manquent. Dans tous les cas, retiens la logique d'ensemble : la filiation est une matière de preuve et de stabilité autant que de biologie ; le droit cherche un équilibre entre la vérité des liens, la sécurité de l'état des personnes, et l'intérêt de l'enfant, qui ne doit pas être l'otage des conflits des adultes.

**L'essentiel**
La filiation rattache juridiquement l'enfant à chacun de ses parents et porte les effets majeurs du droit de la famille (nom, autorité parentale, aliments, succession). Elle s'établit classiquement par trois modes — effet de la loi, reconnaissance volontaire, jugement — et peut être contestée dans les conditions strictes des textes, qui protègent aussi la stabilité de l'état de l'enfant ; les conditions précises de chaque mode, au Mali, relèvent du Code des personnes et de la famille en vigueur.

## Exemple — Schéma : les trois modes d'établissement d'une filiation fictive

```
TROIS CHEMINS VERS UN MÊME LIEN
(enfants fictifs ; schéma de mécanismes
généraux, conditions : texte en vigueur)

MODE 1 — PAR L'EFFET DE LA LOI
Situation type : la mère est désignée
par l'accouchement et l'acte de
naissance ; dans le mariage, le droit
attache classiquement au mari une
présomption de paternité.
→ Le lien naît de la situation elle-même,
sans démarche volontaire particulière.

MODE 2 — PAR LA RECONNAISSANCE
Situation type : un parent qui n'est
pas désigné par le mode 1 déclare
volontairement, dans les formes
prévues, qu'un enfant est le sien.
→ Acte de volonté solennel, inscrit
à l'état civil ; il crée le lien.

MODE 3 — PAR LE JUGEMENT
Situation type : aucun des deux modes
précédents n'a établi le lien ; le
juge est saisi (action en recherche
de filiation) et statue sur preuves
admises par le droit applicable.
→ Le lien est déclaré par décision
de justice, avec autorité de la
chose jugée.

ET LA CONTESTATION ?
Un lien établi peut être contesté par
les personnes et dans les conditions
que les textes prévoient : la stabilité
de l'état de l'enfant limite et
encadre ces contestations.

POINT COMMUN : dans les trois modes,
le lien, une fois établi, produit les
mêmes grandes catégories d'effets.
```

## À retenir

- La filiation est la qualification la plus lourde d'effets : nom, autorité parentale, aliments, succession.
- Trois modes classiques : effet de la loi, reconnaissance, jugement — à distinguer avant toute lecture de texte.
- Contester une filiation est possible mais strictement encadré, au nom de la stabilité de l'état de l'enfant.

## Exercice

Cas fictifs ; pour chacun, indique le mode d'établissement de la filiation en cause et un point de vigilance. a) Une femme fictive accouche ; son nom est porté sur l'acte de

naissance de l'enfant comme mère, et le mari, présent, est désigné selon le mécanisme attaché au mariage. b) Un homme fictif, qui n'était pas marié à la mère, se présente devant l'officier de l'état civil pour déclarer qu'un enfant est le sien. c) Une mère fictive, dont l'enfant n'a été reconnu par personne, demande au juge de déclarer qu'un homme déterminé est le père de son enfant.

**✔ Corrigé**
a) Établissement par l'effet de la loi : la filiation maternelle résulte classiquement de la désignation de la mère dans l'acte de naissance, et la filiation paternelle, dans le mariage, du mécanisme de présomption que la loi attache à l'union. Point de vigilance : ces automatismes sont précisément ceux que le texte en vigueur définit — il faut vérifier comment ils sont formulés et aménagés au Mali, car tout le raisonnement ultérieur (contestation éventuelle notamment) dépend de leur régime exact. b) Reconnaissance volontaire : un acte de volonté, accompli dans les formes prévues et inscrit à l'état civil, crée le lien à l'égard de son auteur. Point de vigilance : la reconnaissance suppose le respect des conditions du texte — notamment qu'elle ne vienne pas contredire une filiation déjà établie incompatible — et elle est, en principe, un acte grave et durable, qu'on ne retire pas à volonté. c) Voie du jugement : une action en recherche de filiation, où le demandeur devra convaincre le juge par les modes de preuve admis. Point de vigilance : la procédure, les personnes recevables à agir et les preuves admises — en particulier la place des éléments scientifiques — sont des points de texte et de pratique à vérifier impérativement avant d'engager une telle démarche, avec l'appui d'un avocat. Dans les trois cas, l'établissement du lien déclenche les mêmes catégories d'effets ; seuls les chemins diffèrent. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

# Leçon 7 — L'autorité parentale et la protection de l'enfant

L'autorité parentale est l'ensemble des droits et des devoirs que le droit attribue aux parents à l'égard de leur enfant mineur. Une formule doit guider toute l'analyse : elle n'est pas un pouvoir sur l'enfant, elle est une fonction exercée pour l'enfant. Sa finalité — le protéger, assurer son éducation, préparer son avenir — en détermine la nature : chaque attribut de cette autorité se justifie par l'intérêt de l'enfant, et c'est au regard de cet intérêt que s'apprécient les décisions des parents comme celles du juge. Elle naît de la filiation : c'est parce que le lien juridique de la leçon précédente est établi que l'autorité s'attache aux parents ; elle s'exerce, selon les systèmes et les situations, par les deux parents ensemble ou par l'un d'eux, et elle dure en principe jusqu'à ce que l'enfant puisse se conduire seul en droit — terme et modalités que les textes en vigueur définissent et que ce cours ne chiffre pas.

Son contenu se classe classiquement en trois ensembles. La garde et la surveillance : l'enfant vit sous la responsabilité de ses parents, qui fixent sa résidence, veillent sur ses relations et sa sécurité. L'éducation : choix de la scolarité, orientation, formation morale, religieuse et professionnelle — domaine où les convictions des familles s'expriment, dans les limites que le droit pose pour protéger l'enfant. L'administration

de ses biens : l'enfant peut être propriétaire (leçon sur la capacité au cours DRO-L1-05) ; ses parents administrent ses biens et le représentent dans les actes de la vie civile, avec un encadrement gradué selon la gravité des actes. À ces ensembles s'ajoute un représentant-miroir : le devoir de l'enfant envers ses parents, classiquement formulé en termes d'honneur et de respect, et, devenu adulte, l'obligation alimentaire de la dernière leçon fermera la boucle de la réciprocité familiale. Retiens que l'autorité parentale suppose des parents vivants et en situation de l'exercer : lorsque ce n'est pas le cas — décès, absence, empêchement —, les textes organisent des mécanismes de suppléance, dont la tutelle des mineurs présentée au cours précédent est la forme classique.

Parce que cette autorité est une fonction, elle est contrôlée. Le juge peut être saisi lorsque l'exercice de l'autorité met en danger la santé, la sécurité ou le développement de l'enfant, ou lorsque les parents s'opposent sur une décision importante ; il peut aménager l'exercice — par exemple en organisant la résidence de l'enfant — et, dans les situations les plus graves et dans les conditions prévues par les textes, retirer tout ou partie de l'autorité à un parent. La séparation des parents, elle, ne supprime pas l'autorité : le divorce dissout le couple, pas la parenté (leçon sur la dissolution), et le juge aménage alors l'exercice concret — résidence de l'enfant, relations avec chaque parent — selon le même critère : l'intérêt de l'enfant, apprécié concrètement, au cas par cas. Enfin, le souci de protection dépasse la famille : l'enfant séparé de son milieu, en danger ou sans protection parentale relève aussi de mécanismes publics de protection que les textes organisent. Pour l'étudiant, la méthode est constante : partir de l'intérêt de l'enfant, qualifier le mécanisme en cause, et vérifier son régime dans le texte en vigueur — jamais l'inverse.

**L'essentiel**
L'autorité parentale est une fonction de droits et de devoirs exercée dans l'intérêt de l'enfant : garde et surveillance, éducation, administration de ses biens et représentation. Née de la filiation, elle survit à la séparation des parents — le juge en aménage alors l'exercice — et elle est contrôlée : en cas de danger pour l'enfant, le juge peut l'aménager et, dans les cas graves prévus par les textes, la retirer en tout ou partie.

## Exemple — Plan d'exercice de l'autorité parentale : décisions fictives classées

```
DÉCISIONS FICTIVES — À QUI REVIENNENT-ELLES ?
(classement de méthode, en général ;
les régimes précis relèvent du texte)

DÉCISIONS COURANTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
Repas, horaires, sorties ordinaires,
devoirs scolaires, soins usuels.
→ Elles relèvent de l'exercice quotidien
de l'autorité par le parent qui a
l'enfant avec lui.

DÉCISIONS IMPORTANTES D'ÉDUCATION
Choix ou changement d'établissement
scolaire, orientation durable,
formation professionnelle.
→ Elles engagent l'avenir : elles
supposent en logique classique
l'accord des titulaires de l'autorité
ou, à défaut, l'arbitrage du juge.

ACTES SUR LES BIENS DE L'ENFANT
Administration courante (percevoir,
entretenir) vs actes graves (disposer
d'un bien important de l'enfant).
→ Encadrement gradué selon la gravité
(logique déjà vue pour la capacité),
autorisations renforcées pour les
actes les plus graves.

SITUATIONS DE DANGER OU DE CONFLIT DUR
Mise en danger de l'enfant, désaccord
persistant et grave des parents.
→ Le juge peut être saisi : aménager
l'exercice, protéger l'enfant et, dans
les cas prévus, retirer l'autorité.

BOUSSOLE UNIQUE POUR TOUTES LES CLASSES :
l'intérêt de l'enfant, apprécié en fait.
```

## À retenir

- L'autorité parentale est une fonction pour l'enfant, pas un pouvoir de propriété sur lui.
- Contenu classique : garde et surveillance, éducation, administration des biens et représentation.
- Elle survit au divorce, elle est contrôlée par le juge, et son critère permanent est l'intérêt de l'enfant.

## Exercice

Cas fictif. Deux parents fictifs, séparés, sont en conflit : le père a inscrit seul l'enfant dans un établissement éloigné, sans consulter la mère ; la mère, qui a la résidence habituelle de l'enfant, refuse en outre que le père voie l'enfant « tant qu'il n'aura pas annulé l'inscription ». Analyse les deux comportements avec la grille de la leçon, en

distinguant les classes de décisions et en rappelant le critère qui doit trancher.

**✔ Corrigé**
Premier comportement : le choix ou le changement d'établissement scolaire est une décision importante d'éducation, qui engage durablement l'avenir de l'enfant. Dans la logique classique de l'exercice conjoint, une telle décision ne se prend pas seul lorsqu'une autorité s'exerce à deux : le père pouvait proposer, alerter, saisir le juge en cas de désaccord, mais non imposer unilatéralement. La forme de la critique n'est donc pas « il n'avait pas le droit de s'intéresser à la scolarité » — il le devait — mais « il a traité seul une décision de la classe conjointe ». Deuxième comportement : le refus de tout contact entre l'enfant et son père comme moyen de pression inverse la logique de l'autorité parentale. Les relations de l'enfant avec chacun de ses parents sont un élément de son intérêt et de son équilibre ; en faire une monnaie d'échange dans un conflit d'adultes est contraire à la fonction même de cette autorité, quelle que soit la légitimité du grief sur l'inscription. La voie correcte, des deux côtés, est la saisine du juge, qui tranchera en appréciant concrètement l'intérêt de l'enfant : stabilité de sa scolarité, distance, relations avec chaque parent et besoins propres de l'enfant — éléments de fait, non slogans. Les formes de cette saisine et les mesures que le juge malien peut ordonner se vérifient dans le texte en vigueur et avec un professionnel du droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

## Leçon 8 — Les obligations alimentaires au sein de la famille

Le droit de la famille ne crée pas seulement des statuts : il organise une solidarité économique minimale entre certains proches. L'obligation alimentaire est le devoir, posé par le droit, de fournir à un membre de sa famille les moyens de subsister lorsqu'il se trouve dans le besoin : nourriture, logement, soins, et, s'agissant des enfants, l'entretien et l'éducation au sens large. Elle repose sur une idée simple : le lien de famille, qui fonde des droits, fonde aussi une entraide que le droit rend obligatoire entre les personnes qu'il désigne. Son domaine classique couvre d'abord le couple — pendant le mariage, le devoir de secours entre époux, et la contribution de chacun aux charges du ménage, prolongent cette solidarité —, puis la ligne directe : les parents envers leurs enfants, et, la vie avançant, les enfants devenus adultes envers leurs parents dans le besoin. La liste exacte des personnes tenues et créancières, au Mali, est une question de texte en vigueur.

Trois caractères structurent le mécanisme et doivent être su pour tout examen. La réciprocité : l'obligation fonctionne dans les deux sens au cours d'une vie — celui qui a été nourri et élevé peut devenir, demain, le débiteur de celui qui l'a élevé ; ce n'est pas un contrat d'échange, c'est une solidarité de générations. La proportionnalité : l'obligation se mesure aux besoins de celui qui demande et aux ressources de celui qui doit ; elle n'existe que si le créancier est dans le besoin et seulement dans la mesure où le débiteur peut y faire face sans se mettre lui-même dans l'impossibilité de subsister — un parent sans ressources ne doit pas l'impossible. La variabilité : besoins et ressources évoluent — maladie, chômage, scolarisation, retraite —, de sorte que la

contribution fixée à un moment peut être révisée lorsque la situation change de manière significative. En pratique, cette contribution prend le plus souvent la forme d'une somme d'argent versée périodiquement — la pension alimentaire —, fixée par accord entre les intéressés ou, à défaut d'accord ou en cas de conflit, par le juge, qui peut aussi intervenir lorsque la contribution n'est pas versée.

La place de cette obligation dans le cours est sa leçon de synthèse. Elle relie tout ce qui précède : elle naît des liens qualifiés de la première leçon, elle apparaît entre époux dès les effets du mariage, elle survit au divorce — le devoir conjugal de secours se transforme, et l'obligation des parents envers les enfants demeure intacte quelle que soit la situation du couple —, elle suppose la filiation établie, et elle prolonge l'autorité parentale, dont la charge d'entretien est la face économique. Elle illustre enfin la philosophie mesurée de cette matière : le droit n'idéalise pas la solidarité familiale, il l'organise là où elle est indispensable, avec des critères — besoin, ressources, parenté désignée — qui permettent au juge de trancher sans arbitraire. Les mécanismes d'exécution forcée en cas de non-paiement, les sanctions éventuelles et les procédures existent selon les textes applicables ; leur connaissance précise suppose, comme toujours dans ce cours, la lecture du texte en vigueur et le conseil d'un professionnel.

**L'essentiel**
L'obligation alimentaire impose à certains proches désignés par le droit de subvenir aux besoins de celui d'entre eux qui est dans le besoin : elle est réciproque au fil des générations, proportionnée aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur, et variable lorsque la situation change. Elle survit aux transformations du couple — l'obligation des parents envers les enfants demeure après le divorce — et prend le plus souvent la forme d'une pension fixée d'un commun accord ou par le juge.

## Exemple — Budget alimentaire familial fictif calculé (exemple, sans valeur de règle)

```
BUDGET FICTIF — RAISONNER EN PROPORTIONS
(montants mensuels d'exemple, en francs,
choisis pour calculer : aucun barème,
aucune valeur de règle)

SITUATION FICTIVE
Après une séparation fictive, un enfant
fictif réside avec le parent B. Il faut
chiffrer la contribution du parent A
à l'entretien de l'enfant.

ÉTAPE 1 — LES BESOINS DE L'ENFANT
(estimation fictive du cas)
Nourriture 45 000 ; logement (part)
25 000 ; scolarité 20 000 ; santé
15 000 ; habillement et transport
15 000 → TOTAL : 120 000

ÉTAPE 2 — LES RESSOURCES DES PARENTS
Parent A : 300 000 ; Parent B : 100 000
Total des ressources : 400 000.
Part de A : 300 000 / 400 000 = 75 %
Part de B : 100 000 / 400 000 = 25 %

ÉTAPE 3 — LA CONTRIBUTION PROPORTIONNELLE
A : 75 % de 120 000 = 90 000
B : 25 % de 120 000 = 30 000
(supportés directement, l'enfant
vivant avec B)

ÉTAPE 4 — LE CONTRÔLE DU RAISONNEMENT
90 000 + 30 000 = 120 000 : les besoins
sont couverts, chacun selon ses
ressources. Si les ressources de A
chutent ou si les besoins augmentent
(santé, scolarité), la contribution
se révise : c'est la variabilité.

Le juge d'une situation réelle apprécie
les besoins et les ressources du cas
d'espèce : aucun de ces chiffres ne
s'impose à lui.
```

## À retenir

• Fondement : le lien de famille désigné par le droit crée une solidarité obligatoire, pas seulement morale.

• Trois caractères à réciter ensemble : réciprocité, proportionnalité aux besoins et aux ressources, variabilité.

• La pension alimentaire est la forme pratique de l'obligation ; à défaut d'accord, le juge la fixe et peut la réviser.

## Exercice

Cas fictif, à résoudre avec la méthode de l'exemple. Deux parents fictifs se séparent ; leur enfant fictif réside avec le parent D. Les besoins mensuels de l'enfant sont estimés, dans ce cas fictif, à 80 000 francs. Le parent C dispose de ressources mensuelles de 240 000 francs, le parent D de 160 000 francs. a) Calcule la part de chacun dans les ressources totales, puis la contribution proportionnelle de chacun aux besoins de l'enfant, et vérifie l'addition. b) Deux ans plus tard (situation fictive), le parent C perd son emploi et ses ressources tombent à 60 000 francs, celles de D restant inchangées, les besoins de l'enfant étant toujours estimés à 80 000 francs. Que devient, mécaniquement, la répartition proportionnelle, et quel principe de la leçon ce calcul illustre-t-il ?

**✔ Corrigé**

a) Ressources totales : 240 000 + 160 000 = 400 000 francs. Part de C : 240 000 / 400 000 = 60 %. Part de D : 160 000 / 400 000 = 40 %. Contributions proportionnelles aux besoins de 80 000 francs : C doit 60 % de 80 000 = 48 000 francs ; D supporte 40 % de 80 000 = 32 000 francs, directement puisque l'enfant réside avec lui. Vérification : 48 000 + 32 000 = 80 000, les besoins sont exactement couverts. b) Nouvelles ressources : 60 000 + 160 000 = 220 000 francs. Part de C : 60 000 / 220 000, soit environ 27 % ; part de D : environ 73 %. Appliquée mécaniquement aux mêmes besoins de 80 000 francs, la répartition deviendrait environ 21 800 francs pour C et 58 200 francs pour D. Ce calcul illustre la variabilité de l'obligation alimentaire : fixée en fonction de deux paramètres mobiles — besoins et ressources —, elle est par nature révisable lorsque la situation change de manière significative. Il illustre aussi sa limite : la proportionnalité n'est qu'un instrument d'appréciation ; le juge d'une situation réelle examinerait l'ensemble du cas, y compris la durée de la nouvelle situation de C et les besoins incompressibles de l'enfant, selon les textes en vigueur. Ces chiffres sont ceux d'un exercice d'école et ne préjugent d'aucune décision. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

# Travaux dirigés (TD)

## TD 1 — Qualification des liens et des situations (famille fictive élargie)

On considère la famille fictive suivante : Salif K. et Kadia K., époux ; leur fille Awa K., qui a célébré un mariage civil avec Ibrahim D. ; leur fils Modibo K., qui vit maritalement, sans aucune célébration d'aucune sorte, avec Fatoumata S., avec laquelle il a un enfant fictif que tous deux élèvent ; enfin Aminata, enfant fictive recueillie dès son enfance par Salif et Kadia, qui l'ont élevée comme leur fille sans aucune démarche juridique d'aucune sorte. 1) Qualifie, pour chaque couple ou relation, le lien juridique en cause (alliance, filiation établie, situation de fait) en justifiant brièvement. 2) À partir de ces qualifications, dis quelles obligations alimentaires sont susceptibles de naître en droit — en te limitant aux catégories de la leçon 8 — et quelles situations exigeraient une démarche juridique supplémentaire pour produire des effets. 3) Pour la situation d'Aminata, indique, en termes de méthode, les questions qu'un juriste devrait se poser avant de conseiller quoi que ce

soit.

**✔ Corrigé du TD 1**
1) Salif et Kadia : époux, lien d'alliance entre eux. Awa et Ibrahim : mariage célébré civilement dans l'hypothèse du cas — lien conjugal qualifié, avec les effets étudiés dans les leçons sur la célébration et ses effets. Modibo et Fatoumata : aucune célébration n'étant intervenue, il n'existe entre eux, sur le seul énoncé, aucun lien conjugal qualifié ; leur union relève, à ce stade de l'analyse, de la situation de fait — sans préjuger des mécanismes que les textes en vigueur pourraient prévoir et qu'il faudrait vérifier avant toute conclusion définitive. L'enfant de Modibo et Fatoumata : sa filiation devra être analysée mode par mode — désignation de la mère par l'acte de naissance, reconnaissance éventuelle, jugement le cas échéant. Aminata : aucun lien de filiation n'est établi à l'égard de Salif et Kadia ; elle est, juridiquement, une enfant recueillie, élevée dans les faits par le couple. 2) Obligations alimentaires susceptibles de s'analyser en droit, par catégories : entre époux (Salif et Kadia ; Awa et Ibrahim) au titre du devoir de secours ; entre parents et enfants dans la ligne directe, dès lors que la filiation est établie — ce qui vaut pour Awa et Modibo à l'égard de leurs parents, et pour l'enfant de Modibo et Fatoumata à l'égard de chacun de ses parents dont la filiation sera établie. La situation de Modibo et Fatoumata entre eux, et celle d'Aminata à l'égard du couple qui l'élève, ne font naître, sur le seul fait de la vie commune ou de l'accueil, aucune des obligations des catégories précédentes : elles exigeraient, pour produire des effets, soit une qualification supplémentaire (célébration d'un mariage, pour le couple), soit l'examen des mécanismes de filiation ou de protection que le droit applicable connaît — notamment, pour Aminata, les formes d'accueil ou d'adoption que les textes maliens en vigueur peuvent prévoir. 3) Pour Aminata, le juriste se demandera, dans l'ordre : quel est son état civil actuel — a-t-elle un acte de naissance, une filiation inscrite ? Qui sont ses parents juridiquement, et sont-ils connus, vivants, en mesure d'exercer l'autorité ? Quels mécanismes le droit malien en vigueur offre-t-il pour sécuriser sa situation — délégation, accueil organisé, adoption sous ses formes prévues —, avec quelles conditions et quels effets, notamment sur son nom, son entretien et ses droits successoraux ? Enfin, quelle solution sert le mieux son intérêt, critère supérieur de toute la matière ? Aucune réponse définitive ne peut être donnée sans ces vérifications. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

## TD 2 — Commentaire de situations : la dissolution et ses suites

Trois situations fictives indépendantes, à traiter chacune en trois temps : qualifier, identifier la question juridique, poser la démarche. a) Un époux fictif, après une décision de divorce devenue définitive, refuse de libérer la maison familiale en soutenant que « le mariage n'est pas fini tant que les biens ne sont pas partagés ». b) Une épouse fictive veut faire annuler son mariage célébré quelques mois plus tôt, au motif qu'elle a découvert que son époux lui avait dissimulé une dette considérable et un passé de faillites. c) Deux ex-époux fictifs se disputent : l'un réclame une contribution pour l'entretien de leurs enfants, l'autre répond qu'« après le divorce, chacun repart de zéro et ne doit plus rien à l'autre famille ».

**✔ Corrigé du TD 2**
a) Qualification : le mariage est dissous par la décision définitive ; la liquidation du régime patrimonial est une conséquence qui se règle selon ses propres règles et son propre calendrier, mais elle ne suspend pas la dissolution elle-même. La question juridique est donc double et doit être décomposée : d'une part l'état des personnes — l'époux est divorcé, point — ; d'autre part le sort de la maison — bien propre ou bien de la masse à partager, dans la logique du régime applicable, avec les mesures provisoires que le juge peut ordonner pour l'occupation des lieux en attendant le partage. La démarche : faire exécuter la décision sur l'état, et traiter le partage comme le contentieux distinct qu'il est. L'argument « pas fini tant que pas partagé » confond l'existence du lien et la liquidation de ses effets. b) Qualification délicate : la demande vise une annulation, c'est-à-dire un vice de formation. La question juridique est de savoir si la dissimulation alléguée touche une condition du mariage — le raisonnement classique interroge le consentement : un consentement donné sur la base d'une erreur provoquée par des manœuvres peut-il être considéré comme vicié, et sur quelles qualités l'erreur doit-elle porter pour emporter la nullité ? La dette et le passé financier concernent le patrimoine et la confiance, non nécessairement les qualités que le droit rend décisives ; la réponse dépendra de la gravité des manœuvres et du régime de nullité du texte en vigueur. La démarche de méthode : qualifier la condition prétendument atteinte, rechercher la sanction prévue par le texte, et ne pas confondre cette voie avec un divorce, qui resterait à examiner à titre subsidiaire. c) L'affirmation « chacun repart de zéro » est fausse sur son point central : le divorce dissout le lien conjugal, mais la filiation des enfants demeure, et avec elle l'obligation de chaque parent de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, proportionnellement à ses ressources et aux besoins des enfants. La question juridique n'est donc pas « doit-il quelque chose ? » mais « combien, selon quels besoins et quelles ressources, et sous quelle forme ? » — accord entre les parents ou fixation par le juge. En revanche, l'affirmation contient une part de vérité limitée aux relations entre ex-époux eux-mêmes : le devoir de secours conjugal prend fin avec le mariage, sous réserve des mécanismes d'aide éventuels que le texte applicable peut organiser. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

# Travaux pratiques (TP)

## TP 1 — Construire le dossier d'état familial d'un personnage fictif

Travail individuel. On te donne le personnage fictif suivant : « Mariam B., mariée civilement, deux enfants fictifs ; son époux vient de décéder. Elle souhaite : (1) faire établir les documents prouvant l'état de sa famille après ce décès ; (2) organiser la protection et la représentation de ses enfants ; (3) régler la question des biens laissés par le défunt. » 1) Dresser la liste des actes et pièces d'état civil qui jalonnent l'histoire familiale de Mariam (naissance, mariage, naissances des enfants, décès de l'époux), en indiquant pour chacun ce qu'il prouve. 2) Pour chacun de ses trois objectifs, indiquer le mécanisme juridique général concerné, l'autorité ou l'interlocuteur à saisir en principe, et le point de texte à vérifier avant toute démarche réelle. 3) Conclure par

un paragraphe de méthode : qu'est-ce qui, dans ce dossier, relève de la qualification des liens, et qu'est-ce qui relève de la preuve ?

**✔ Attendus du TP 1**
Attendus. 1) L'acte de naissance de Mariam prouve son identité et sa filiation d'origine. L'acte de mariage prouve l'état d'épouse et la date de l'union, donc le point de départ des effets conjugaux et patrimoniaux ; les mentions marginales suivent l'évolution de cet état. Les actes de naissance des enfants prouvent la filiation à l'égard de la mère désignée et, par les mécanismes étudiés, à l'égard du père défunt, fondement de l'autorité parentale et des droits successoraux des enfants. L'acte de décès de l'époux prouve l'événement qui dissout le mariage, éteint la personnalité du défunt et ouvre sa succession : c'est la pièce-charnière des trois démarches. 2) Objectif (1), prouver l'état de la famille : mécanisme de l'état civil et de ses mentions ; interlocuteur : le service de l'état civil du lieu des actes ; point à vérifier : les pièces exigées et les formes de rectification ou de mention selon les textes en vigueur. Objectif (2), protection des enfants : Mariam exerce désormais seule, en logique classique, l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs ; les mécanismes de suppléance ou de contrôle n'interviennent que si un besoin particulier apparaît ; interlocuteur éventuel : le juge compétent en matière familiale ; point à vérifier : le régime exact de l'exercice de l'autorité par le parent survivant et les éventuelles mesures relatives aux biens des enfants. Objectif (3), les biens du défunt : mécanisme de la succession, précédée de la liquidation du régime patrimonial du couple — on ne partage la succession qu'après avoir déterminé ce qui appartenait au couple, ce qui était propre au défunt et ce qui revient à Mariam en propre ; interlocuteurs : le notaire, lorsque son intervention est prévue ou utile, et le juge en cas de désaccord ; point à vérifier : les règles successorales du texte en vigueur, y compris l'ordre des héritiers et la part des enfants. 3) La qualification des liens occupe le raisonnement : mariage valable, filiations établies, dissolution par décès — c'est d'elle que naissent tous les effets. La preuve occupe la pratique : sans les actes d'état civil qui établissent ces liens de manière opposable, aucun effet ne peut être effectivement exercé — pas d'ouverture de succession, pas de démarche bancaire, pas d'inscription des enfants. Le juriste tient les deux ensemble : qualifier juste, puis prouver complètement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

# Exercices corrigés supplémentaires

## Exercice 1

Fiançailles et rupture (cas fictif) : deux fiancés fictifs rompent leurs fiançailles la veille des célébrations projetées, l'un des deux, sans explication, refusant soudain de se présenter ; l'autre famille avait engagé des dépenses importantes pour la réception et subit, dans son entourage, des commentaires humiliants. Analyse : a) l'un des fiancés pouvait-il être contraint de se marier ? b) les dépenses et le préjudice moral invoqués peuvent-ils donner lieu à réparation, et selon quel raisonnement général ?

**✔ Corrigé**
a) Non. Les fiançailles sont une promesse, et la liberté du consentement au mariage interdit de contraindre quiconque à célébrer une union à laquelle il ne consent plus le jour venu : aucune juridiction ne célébrera ce mariage de force, et c'est un principe protecteur de la liberté des personnes. La rupture, même tardive et blessante, reste donc possible. b) La réparation éventuelle ne naît pas de la rupture elle-même — qui est libre — mais des conditions fautives dans lesquelles elle serait intervenue et des préjudices qu'elle aurait causés. Le raisonnement est celui, général, de la responsabilité civile : identifier un comportement fautif (par exemple une dissimulation prolongée d'une intention de rompre, destinée à laisser l'autre engager des frais), un dommage certain (dépenses engagées en pure perte ; préjudice moral si l'humiliation alléguée est établie), et un lien de causalité entre les deux. Des cadeaux et dépenses réciproques ordinaires relèveraient plutôt des arrangements entre familles que d'un procès ; seules des circonstances particulières justifieraient de saisir le juge, qui apprécierait le tout selon les textes en vigueur et les usages prouvés. La leçon : la liberté de rompre est entière, mais elle ne protège pas la mauvaise foi dans la manière de rompre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

## Exercice 2

Régimes et tiers (cas fictif) : un commerçant fictif, marié, engage seul sa boutique et ses stocks comme garantie d'un emprunt professionnel important ; sa banque, avant de prêter, veut savoir si l'accord de son épouse est nécessaire et si elle pourra se payer sur le logement familial en cas de défaillance. Sans réciter aucun régime, formule les questions que la banque doit se poser, dans l'ordre, en utilisant les quatre questions de la leçon sur les régimes.

**✔ Corrigé**
La banque doit interroger le régime applicable au couple selon les quatre questions de méthode. Première question, la composition des masses : la boutique et les stocks sont-ils des biens propres du commerçant, des biens de la masse commune s'il en existe une, ou des biens de l'épouse ? La réponse détermine sur quoi la garantie peut porter. Deuxième question, les pouvoirs de gestion : un époux peut-il engager seul des biens de la catégorie concernée pour un acte aussi grave qu'une garantie d'emprunt, ou l'accord de l'autre est-il requis par le droit applicable ? Troisième question, le sort des dettes : en cas de défaillance, la dette professionnelle peut-elle être poursuivie sur l'ensemble du patrimoine commun éventuel, ou reste-t-elle cantonnée aux biens du seul commerçant ? Quatrième question, la protection du logement familial : beaucoup de systèmes de cette famille de droit entourent le logement de la famille de protections particulières, même lorsqu'il n'appartient qu'à un époux ; la banque doit vérifier si une telle protection existe dans le texte applicable avant de compter sur cette garantie. La leçon de méthode : un régime patrimonial ne protège pas seulement les époux, il organise la sécurité des tiers — c'est pourquoi la banque sérieuse commence par faire qualifier le régime : couple marié sous quel régime, avec quelles pièces (acte de mariage, éventuel contrat) ? Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

## Exercice 3

Intérêt de l'enfant et autorité parentale (cas fictif) : à la suite du décès de leur mère fictive, deux enfants fictifs sont élevés depuis plusieurs années par leur père ; leur grand-mère maternelle demande au juge que les enfants lui soient confiés, en soutenant que le père, commerçant souvent en déplacement, « n'a pas le temps d'être un vrai parent ». Le père s'y oppose. Sans décider le cas, expose les éléments que le juge devra examiner et les erreurs de raisonnement à éviter, de part et d'autre.

**✔ Corrigé**
Le juge partira d'un point de droit qui structure tout le dossier : le père est titulaire de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants, du fait de leur filiation établie, et le décès de la mère ne la lui retire pas ; c'est donc à la grand-mère de démontrer que l'intérêt des enfants exige une mesure qui aménage ou écarte cet exercice, dans les conditions que les textes en vigueur prévoient. Les éléments que le juge examinera tiendront à la situation concrète des enfants : leur stabilité actuelle — école, entourage, habitudes —, la qualité des soins et de l'attention qu'ils reçoivent au quotidien, l'organisation réelle de leurs journées pendant les déplacements du père (qui s'en occupe effectivement), leurs liens affectifs avec chacun, et, selon les éléments du dossier, leur parole. Deux erreurs de raisonnement devront être évitées. Du côté de la grand-mère : confondre une organisation familiale imparfaite ou fatigante avec un défaut de protection — être souvent en déplacement pour son travail n'est pas, en soi, une mise en danger, et la comparaison avec un idéal parental n'est pas un critère juridique. Du côté du père : traiter l'autorité parentale comme un droit de propriété insusceptible de contrôle — elle est une fonction, et si l'examen révélait une carence réelle dans la prise en charge, le juge pourrait aménager la situation, éventuellement par des mesures intermédiaires plutôt que par un transfert brutal. Le critère de décision reste, de bout en bout, l'intérêt concret des enfants, établi par les faits du dossier et non par les mérites comparés des adultes. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

# QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. L'alliance, en droit de la famille, désigne…

   A) Le lien juridique entre un enfant et ses parents

   B) Le lien qui unit chaque époux à la famille de l'autre, né du mariage

   C) L'accord passé entre deux familles avant les fiançailles

2. Les conditions du mariage se classent classiquement en…

   A) Conditions écrites et conditions orales

   B) Conditions de fond et conditions de forme

   C) Conditions sociales et conditions religieuses

3. La condition de fond maîtresse du mariage est…

   A) La présence de nombreux invités à la célébration

   B) L'accord des deux familles sur les présents d'usage

   C) Le consentement libre et éclairé des deux futurs époux

4. Les fiançailles, juridiquement, sont…

   A) Un mariage à l'essai produisant déjà tous ses effets

   B) Une promesse de mariage qui ne contraint personne à se marier

   C) Un contrat dont l'inexécution entraîne automatiquement des dommages-intérêts

5. Le mariage civil est célébré…

A) Par le chef de famille des deux époux réunis

B) Uniquement dans un lieu de culte

C) Publiquement, devant l'officier de l'état civil

6. La « communauté » et la « séparation de biens », dans la leçon sur les régimes, désignent…

A) Le régime malien actuel et l'ancien régime abrogé

B) Deux grandes logiques d'organisation des biens des époux, servant de grille de lecture

C) Deux types de divorce

7. L'annulation du mariage se distingue du divorce parce qu'elle…

A) Est réservée aux mariages sans enfants

B) Sanctionne un défaut de formation et efface le lien rétroactivement, en principe

C) Est prononcée par l'officier de l'état civil

8. La filiation peut s'établir classiquement…

A) Par l'effet de la loi, par la reconnaissance ou par le jugement

B) Uniquement par un test scientifique

C) Par la seule cohabitation durable des parents

9. L'autorité parentale est, avant tout…

A) Un droit de propriété des parents sur l'enfant

B) Une récompense accordée aux parents par l'État

C) Une fonction de droits et de devoirs exercée dans l'intérêt de l'enfant

10. L'obligation alimentaire entre proches se caractérise par…

A) Un montant identique pour toutes les familles

B) Sa réciprocité, sa proportionnalité aux besoins et aux ressources, et sa variabilité

C) Son extinction automatique dès le prononcé du divorce, y compris envers les enfants

## Corrigés du QCM

1. Réponse B — L'alliance naît du mariage : elle relie chaque époux aux parents de l'autre, sans créer de lien de sang.

2. Réponse B — Les conditions de fond touchent aux personnes et à leur situation (consentement, capacité, empêchements) ; les conditions de forme, à la célébration et à la preuve.

3. Réponse C — Sans consentement libre et éclairé de chacun des futurs époux, il n'y a pas de mariage valable dans la logique classique de cette famille de droit.

4. Réponse B — La promesse laisse entière la liberté de consentir le jour venu ; seule une rupture fautive peut, selon le raisonnement général de la responsabilité, donner lieu à réparation.

5. Réponse C — La célébration publique devant l'officier de l'état civil garantit le consentement, la date certaine, la publicité et la preuve par l'acte de mariage.

6. Réponse B — Ce sont des catégories d'analyse : mise en commun des acquêts d'un côté, autonomie patrimoniale de l'autre. Le régime applicable au Mali se lit dans le texte en vigueur.

7. Réponse B — Le divorce dissout pour l'avenir un mariage valablement formé ; la nullité constate que l'acte était vicié dès l'origine.

8. Réponse A — Ce sont les trois grands modes dégagés par la doctrine ; leurs conditions précises relèvent du texte en vigueur.

9. Réponse C — Garde, éducation, administration des biens : chaque attribut de l'autorité parentale se justifie par la protection et l'avenir de l'enfant, critère permanent du juge.

10. Réponse B — L'obligation suppose un créancier dans le besoin et un débiteur en mesure d'y faire face ; elle évolue avec les situations, et celle des parents envers les enfants survit au divorce.

## Résumé — les notions importantes

• Le droit de la famille attache des effets automatiques à des liens qualifiés — parenté, alliance née du mariage, filiation — et un lien socialement réel mais juridiquement non établi ne produit pas, en principe, ces effets.

• Les fiançailles sont une promesse qui laisse libre le consentement au mariage ; les conditions du mariage se classent en conditions de fond — consentement libre et éclairé au premier rang, capacité, absence d'empêchement — et conditions de forme — célébration, publicité, preuve.

• Le mariage civil, célébré publiquement devant l'officier de l'état civil, crée un statut d'époux aux effets personnels classiques — vie commune, fidélité, secours, assistance, contribution aux charges — sans fusionner les personnalités des époux.

• Les effets patrimoniaux s'analysent par les régimes : communauté (solidarité et partage des acquêts) et séparation de biens (autonomie) sont deux grandes logiques, éclairées par quatre questions — masses, gestion, dettes, partage — dont le régime malien applicable se lit dans le texte en vigueur.

• Le mariage se dissout par le décès ou par le divorce judiciaire ; l'annulation sanctionne un vice de formation, et la séparation de fait ne dissout rien : l'essentiel du divorce est dans ses conséquences — enfants, liquidation, solidarités éventuelles.

• La filiation s'établit par l'effet de la loi, par la reconnaissance ou par le jugement, et sa contestation est strictement encadrée au nom de la stabilité de l'état de l'enfant.

• L'autorité parentale est une fonction exercée dans l'intérêt de l'enfant — garde, éducation, administration des biens — qui survit à la séparation des parents et demeure contrôlée par le juge.

• L'obligation alimentaire organise la solidarité obligatoire entre proches désignés : réciproque, proportionnée aux besoins et aux ressources, variable avec les situations, elle traverse tout le cours, du devoir de secours entre époux à la contribution pour les enfants après le divorce.

## Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

## Leçon 1 — Cours de Droit de la famille : Introduction générale

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une introduction générale au droit de la famille : son objet, ses grandes divisions entre le couple, la filiation et l'autorité parentale, et la place des sources. Elle présente la carte de la matière avant le parcours de ce cours ; retiens les notions et les classifications, et vérifie toujours le régime précis dans le Code des personnes et de la famille du Mali en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=HW0bzjHwwRM

## Leçon 2 — Les conditions du mariage - Cours de droit de la famille

Chaîne : Maxime Bizeau - Fiches-droit.com · Langue : Français · Niveau : Débutant

Ce cours en vidéo présente les conditions du mariage en les classant, comme cette leçon, entre conditions de fond et conditions de forme. Il illustre la grille de lecture dans la tradition de cette famille de droit ; les conditions et les sanctions applicables au Mali sont celles du texte malien en vigueur, que la vidéo ne remplace pas.

https://www.youtube.com/watch?v=8_CAT8kY7x4

## Leçon 2 — Conditions de fond du mariage (Droit de la famille)

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un complément ciblé sur les conditions de fond : consentement, capacité et empêchements, exposés comme des catégories de raisonnement. La vidéo aide à mémoriser la logique de chaque condition ; la liste et le régime exacts, dans le cadre malien, se lisent dans le Code des personnes et de la famille en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=mSpoI06APMs

## Leçon 7 — L'autorité parentale : définition et contenu

Chaîne : Maxime Bizeau - Fiches-droit.com · Langue : Français · Niveau : Débutant

La définition et le contenu de l'autorité parentale : qui la détient, à quoi elle sert, et comment elle s'exerce au service de l'enfant. C'est le fil conducteur de la leçon 7 ; comme pour tout le cours, les règles précises applicables au Mali se vérifient dans les textes en vigueur et, pour un cas réel, auprès d'un professionnel du droit.

https://www.youtube.com/watch?v=ELjEpihZSc8

## Leçon 8 — Droit de la famille : Pension alimentaire pour les enfants

Chaîne : Lazard Avocat Nice · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une avocate explique la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : comment elle s'évalue, se paie et se révise lorsque les situations changent. La vidéo illustre concrètement les caractères d'évaluation et de variabilité étudiés dans la leçon 8, dans le système où elle est filmée ; aucun montant ni barème ne s'en transpose au Mali, où seuls les textes en vigueur et le juge du cas concret font règle.

https://www.youtube.com/watch?v=eY7JxVOw5KQ

# Sources et références

• Le Code des personnes et de la famille de la République du Mali, dans sa version en vigueur — à consulter au Journal officiel de la République du Mali : il gouverne l'ensemble de la matière (mariage, régimes, dissolution, filiation, autorité parentale, obligations alimentaires) ; ce cours n'en cite aucune disposition et n'en affirme aucun détail, et toute situation réelle exige de s'y reporter.

• La Constitution de la République du Mali (texte en vigueur, Journal officiel) — pour les principes de dignité de la personne et de protection de la famille qui encadrent la matière.

• Les manuels universitaires de droit civil consacrés au droit de la famille, éditions récentes disponibles à la bibliothèque de l'IAM : ils exposent les notions classiques — lien de famille, conditions du mariage, logiques des régimes, modes de filiation — que ce cours reformule et applique à des cas fictifs.

• Le site du Journal officiel et les services de l'état civil des communes — pour la pratique des actes : constitution des dossiers de célébration, demandes d'actes et de mentions, dont les pièces et les formes exactes se vérifient sur place et dans les textes en vigueur.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication) : elles illustrent les notions dans la tradition de cette famille de droit, sans jamais se substituer aux textes maliens en vigueur.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !